



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובע:

גילי בנימין הוגו
האורנים 1, עפולה

-נגד-

הנתבעת:

יוסף עליזה
באמצעות ב"כ עו"ד פישל אביטל

פסק דין

עיקרו של פסק הדין בשאלה - האם יש ליתן נגד הנתבעת צו לסילוק יד משטח המוצמד לחנויות הצדדים; או שיש בנסיבות העניין לקבוע כי לנתבעת רשות בלתי הדירה.

רקע כללי, הצדדים והבית המשותף

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף הכולל דירות מגורים וחנויות, הנמצא ברחוב כורש 7 עפולה הידוע כגוש 16701 חלקה 41 (להלן – **הבית המשותף**). לבית נרשם תקנון מוסכם בתאריך 27.07.2006 (להלן – **התקנון המוסכם**). מעיון בתקנון המוסכם עולה שמדובר בבית מורכב כמשמעו של מונח זה בסעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. הבית כולל מבנה בן 8 אגפים הכולל 208 יחידות ומבנה נוסף הכולל יחידה אחת (חדר טרנספורמטור -ת"ח 209).

2. התובע הוא הבעלים של שלוש חנויות בבית המשותף, הרשומות כתתי חלקות 124, 126 ו-194. הנתבעת מוטבת אזהרה משנת 2015, בחנות הידועה כתת חלקה 198 שבעליה הרשומים היא אחים שרבט חברה לבניין בע"מ (להלן – **חברת שרבט**).

3. מהתקנון המוסכם עולה שחלקים מהרכוש המשותף נגרעו והוצמדו בצמידות משותפת ליחידות שונות בבית המשותף. לענייננו רלבנטיות שתי ההצמדות המשותפות שלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מקלט בשטח 162 מ"ר המסומן קי"ח וצבעו תכלת בתשריט הבית המשותף (להלן – המקלט);
- חדר אשפה לא מקורה בשטח 19.2 מ"ר המסומן קי"ט וצבעו תכלת בתשריט הבית המשותף. הצמדה זו היא העומדת במרכז פסק הדין (להלן – חדר האשפה);
4. חדר האשפה והמקלט מוצמדים ל-21 חנויות, שעליהן נמנות שתי חנויות התובע (תתי חלקות 126 ו-194) והחנות של הנתבעת (תת חלקה 198).
5. חנות הנתבעת מוחזקת זה שנים בידי עמותת "יד לקהילה" ע"ר 580397735 (להלן – העמותה). מהחומר שלפניי עולה כי מדובר בעמותה המחלקת סלי מזון לנוזקים במהלך ימות השנה ובפרט בחגים; בשנה האחרונה תמכה העמותה במשפחות מפונים ובחיילים בחזית הלחימה.
6. מעיון בנסח הרישום של העמותה נמצא שבעלה של הנתבעת הוא אחד מחברי ועד העמותה. הנתבעת היא דמות בולטת פעילה ומשמעותית בעמותה, אך בניגוד לטענת התובע - אין לה תפקיד רשמי בעמותה.
7. אין חולק כי החל משנת 2019 חדר האשפה מצוי בחזקתה של העמותה, והוא משמש לאחסון מכולת קירור; שבה מאחסנת העמותה מוצרי מזון הטעונים קירור (להלן – מכולת קירור).
8. לאחר בחינת הראיות ושמיעת טענות הצדדים מצאתי שיש לדחות את התובענה למעט הסעד המבוקש לפינוי חדר האשפה, שאותו מצאתי לפסוק.

השתלשלות ההליך

רשימת הסעדים שנתבעו בכתב התביעה

9. בכתב התביעה שהוגש ביום 19.03.24 ביקש התובע ליתן נגד הנתבעת את הסעדים שלהלן: סילוק יד מהמקלט, סילוק יד מחדר האשפה, תשלום דמי שימוש, פיצוי בגין הפסד דמי שכירות, דמי טיפול ועוגמת נפש; החזרת המקלט למצבו התקין ומסירת מפתח לבעלי החנויות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/31/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה לפינוי המקלט ומסירת מפתח לדיירים – התייגרה

10. עם הגשת התביעה, הגיש התובע בקשה לסעד זמני. בשל מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה סמוך לאותם ימים, ביקש התובע להורות מידית על סילוקה של הנתבעת מהמקלט, לצורך הכשרתו בהקדם לשמש מקלט תקני עבור 21 החנויות.

11. טענתה העיקרית של הנתבעת בתגובתה לבקשה הייתה שהמקלט שייך לחברת שרבט, וזו הרשתה לה להשתמש במקלט לצורך פעילות העמותה. לתמיכת טענתה, הגישה הנתבעת תמלול שיחה בינה לבין מנהל חברת שרבט, התומך לכאורה בטענת הנתבעת לקבלת היתר מחברת שרבט. מעבר לכך הפנתה הנתבעת לנסח רישום מרוכז, שבו מופיע המקלט כהצמדה של תתי חלקות 32-33, הרשומות תחת בעלות חברת שרבט. כאן המקום לציין כי הרישום בנסח הרישום המרוכז שגוי; כאמור, המקלט הוא הצמדה משותפת של 21 חנויות, כפי שעולה מהתקנון המוסכם.

12. ביום 15.04.24 התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה לסעד זמני. במעמד הדיון בבקשה, הוריתי בהסכמת הנתבעת על פינוי המקלט עד ליום 21.04.24; נוסף לכך הוריתי על הפרדת שטח המקלט מהחנויות, על ידי איטום פתח המעבר בקיר שגובל ביניהם (להלן – **הקיר או קיר המקלט**).

13. מעיון בחומר שלפניי ובפרט בסיכומי התובע יש לקבוע שהמקלט פונה. לגבי הסעד שעניינו מסירת מפתח לבעלי החנויות – התייגרה הצורך בבירור סעד זה, לנוכח טענת התובע כי המקלט פתוח לכולם (פרוטוקול דיון מיום 11.11.24 עמוד 18 ש' 17; כן ראו: פרוטוקול דיון מיום 24.06.24 עמוד 1 ש' 11-15).

התביעה לפיצויי עוגמת נפש והפסד דמי שכירות – נמחקה

14. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 24.06.24 הוריתי בהסכמת התובע על מחיקת הסעדים שעניינם עוגמת נפש והפסד דמי שכירות, בהינתן שמדובר בסעדים נזיקיים שאינם בגדר סמכותי העניינית [ראו: ע"א 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז' בוטינסקי רמת גן (נבו 30.6.2002); עש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019)].

הסעדים שנותרו להכרעה והתייחסות לראיות הצדדים

15. נותר אם כן להכריע בשלושה סעדים: פינוי חדר האשפה, פסיקת דמי שימוש, והשבת קיר המקלט למצבו הקודם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 24.06.24 הוריתי לצדדים להגיש את ראיותיהם. אציין כי התובע לא הגיש רשימת עדים כמתחייב מתקנה 62 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), וכך גם הנתבעת. במהלך הדיון ביקשו הצדדים לזמן עד ועוד עד, "טיפין טיפין". בהחלטה שנתתי בסוף הדיון, הוריתי לצדדים להגיש תיק מוצגים וכן בקשה לזימון עדים, הכוללת תמצית עדות כל עד ופירוט מדוע נדרשת בקשה לזימונו.

17. למרות החלטתי המפורשת, הוסיפו הצדדים לפעול בניגוד לתקנות:

א. הצדדים הגישו תיק מוצגיהם, שלא בהתאם לחלטה, ללא כריכה וללא דגלוני סימון כנדרש. התובע הגדיל לעשות, וצירף כנספח א' לתיק מוצגיו כתב תביעה מתוקן "לפי החלטת המפקחת", הגם שלא ניתנה כל החלטה כנטען. אני מורה כעת על הוצאת נספח א' מתיק מוצגי התובע.

ב. התובע הגיש בקשות לזימון עדים (ומסמכים אחרים) כשהן "מושחרות" וניתנות לקריאה בקושי רב, חרף החלטות המורות לו לתקן מחדלו.

ג. הנתבעת הגישה תיק מוצגיה; בהמשך הגישה בקשה להוספת מוצגים (אישורים של שני מהנדסים, שקיר המקלט נאטם בהתאם להנחיות הג"א).

ד. בעקבות בקשת הנתבעת להוסיף מוצגים, ביקש גם התובע להוסיף מוצגים לתיק מוצגיו (תמונות עדכניות של הקיר שתוקן). מעבר לכך הגיש התובע שתי בקשות להזמנת עדים: בקשה לזמן את אדרי משה שאישור מטעמו על סגירת קיר המקלט הוגש לתיק (ראו סעיף קודם); ובקשה לזמן לעדות את הנתבעת ועד נוסף בשם יסחקוב סטניסלב. בהחלטות שניתנו בתאריך 14.08.24 אפשרתי לצדדים להוסיף מוצגים כפי שביקשו, והוריתי על זימונו של אדרי משה. הוריתי לתובע לפרט את תמצית תוכן עדותו של העד סטניסלב, שאם לא כן, בקשתו לזמנו תידחה. לא הוגש דבר.

18. דיון הוכחות התקיים ביום 11.11.24. בפתח הדיון ביקשה הנתבעת לצרף מוצגים – קבלות וחשבוניות המוכיחים את טענתה כי מכולת הקירור הותקנה בשנת 2019, ולא בשנת 2021 (כפי שטען הנתבע בתביעתו ובדיון מ-24.06.24 - ראו להלן). לאחר שעייין במסמכים, הסכים התובע לצירופם לתיק, והם סומנו כמוצג נ/1 (10-1). ראשון העיד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משה אדרי ואחריו העידה הנתבעת. במהלך עדותה הגישה הנתבעת מסמך הכולל לכאורה הצעה של התובע לסיום ההליך בפשרה. התובע לא התנגד להגשת מסמך זה והוא סומן נ/2. בהמשך העיד התובע, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

דיון והכרעה

התביעה לפינוי חדר האשפה מתקבלת

19. התובע מבקש להורות על סילוק ידה של הנתבעת מחדר האשפה - הצמדה משותפת של 21 חנויות, בהן חנות הנתבעת ושתי חנויות שלו (ולא שלוש, כפי שטען). בכתב התביעה טען התובע להשתלטות הנתבעת על חדר האשפה, שם הניחה מכולת קירור, ונעלה אותו בשערים. לטענת התובע, דרש מהנתבעת לפנות את חדר האשפה, אך היא סירבה בטענה שעיריית עפולה אישרה לה להשתמש בחדר האשפה.

20. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי העניקה לעמותה את הזכות להשתמש בחנות, ללא תמורה. בכתב ההגנה תואר פועלה של העמותה וחשיבותה לקהילה, וכן פועלה של הנתבעת כמתנדבת בעמותה.

21. לטענת הנתבעת, מכולת הקירור הונחה בחדר האשפה באישורה של עיריית עפולה. מכולת הקירור משתרעת על שטח של 12 מ"ר מתוך שטח חדר האשפה, ואת שאר המקום בחדר תופסים שעוני מים של דירות המגורים.

22. כפי שכתבתי בפסק הדין (המפקח על המקרקעין נצרת) 59/2020 **בן אבו נ' בוכריס** (נבו 01.05.24), בהצמדה משותפת, החלק שהוצמד לדירות, אינו משנה את אופיו כ"משותף", ומרגע ההצמדה הוא הופך להיות "רכוש משותף חלקי" של אותן דירות שאליהן הוצמד. כרכוש משותף, חלים על ההצמדה המשותפת דיני הבתים המשותפים שבפרק ו' לחוק המקרקעין.

23. בהתאם לכללים הקבועים בפרק ו' לחוק המקרקעין, סוג השימוש שבעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף נקבע בהתאם להוראות התקנון המוסכם; ובאין תקנון או כאשר התקנון המוסכם "שותק" - לפי החלטת האספה הכללית [ראו: סעיף 5(א) לתקנון המצוי; אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 101 (2001)]. מקום שבו התקנון המוסכם אינו כולל הוראות ביחס לסוג השימוש, ובהעדר החלטה של האספה הכללית, בעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף שימוש רגיל וסביר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: **האחד**, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו וכן הדרישות והאילוצים שמציאות החיים מכתיבה. שימוש זה משמעותו עשיית פעולות (מטריאליות ומשפטיות), שלפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו; היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין. מדובר בשימוש שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו, בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. **השני**, שהוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: [ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג](#), פ"ד כח(2), 817; ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח(1) 645 (1974); המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277; ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז(4) 737 (1983); פנחס נרקיס הבית המשותף, 152 (מהדורה רביעית, 1998); עוז כהן בתים משותפים: בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל חידושים בתמ"א 38 46-47 (מהדורה שלישית 2015)].

25. אין חולק שהנתבעת עושה שימוש ייחודי בחדר האשפה, שימוש המונע מיתר החנויות את השימוש בחדר האשפה.

26. שימוש ייחודי ברכוש המשותף מצד אחד או יותר מבעלי הדירות בבית המשותף, טעון הסכמה של כל בעלי הדירות. הטעם לכך הוא שבעשיית שימוש ייחודי נשללת מבעלי הדירות האפשרות לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף, ונפגעת זכותם הקניינית [ראו: סעיף 62(א) לחוק המקרקעין; י' ויסמן [דיני קניין](#) - חלק שני בעלות ושיתוף, 454-455 (1997); [ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן](#), פ"ד מז(5) 856; [רע"א 698/85 בן צור נ' ששון](#), פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)]. שימוש ייחודי שעושה בעל דירה ברכוש המשותף תקופה ממושכת, גם אם בהסכמת כל בעלי הדירות, אינו מעניק לו זכות קניינית באותו שטח; ורק הצמדה כקבוע בחוק, תעניק זכות קניינית [ראו: סעיפים 55(ג) ו-62(א) לחוק המקרקעין; עמוד 113 לספרו של א' אייזנשטיין שאוזכר לעיל]. הסכמה לעשיית שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף אינה צריכה להיעשות דווקא בכתב. הסכמה יכולה להינתן בעל פה; עם זאת, על הטוען לזכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף להוכיח הסכמה ברורה ומפורשת המקנה לו זכות כאמור (ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא(1) 382, 385 (1976); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 (1982)).

27. הסכמה לעשיית שימוש בחלק מסוים ברכוש המשותף יכולה להילמד משתיקה או מהעדר מחאה מצד בעל הקרקע (הסכמה מכללית). על מתן רשות שימוש, שלא בעקבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/31/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסכמה מפורשת, חלים דיני הרישיון במקרקעין. רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס, ללא הקניית זכות בנכס. רשות יכולה להינתן במסגרת הסכם בין הצדדים (רשות חוזית); ואפשר שתינתן ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית אלא כאקט של רצון טוב של בעל המקרקעין, ואי מחאתו לשימוש של האחר בנכס (רשות גרידא) [ראו: נינה זלצמן **רישיון במקרקעין** הפרקליט מב 24 (1995)].

28. בשונה מרשות חוזית שתנאי סיומה (ויתר תנאיה) יילמדו מההסכם שבין הצדדים, רשות גרידא היא רשות הדירה, ולכן נותן הרשות רשאי לבטלה **בכל עת**, על ידי גילוי דעתו כלפי בר הרשות, שאין הוא מוכן עוד להמשיכה [ראו: ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977)]. ואולם, הזכות להפסיק את הרשות כפופה לשיקולים של צדק ותום לב; רק במקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם לא הוכח שינוי נסיבות, ובנסיבות שבהן בשל הסתמכות כבדת משקל על מתן הרישיון, השקיע בעל הרשות כספים רבים במקרקעין, אפשר שתוענק לו הגנה על ציפייתו הלגיטימית, שנותן הרישיון לא יחזור בו, ועל הסתמכותו על קיומה. לשם כך, יש לבחון בין היתר את כוונת הצדדים, משך השימוש במקרקעין, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך [ראו: ע"א 483/16 **יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיוור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ** (נבו 3.10.2017); **רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין** (נבו 29.4.2014); **ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח** (נבו 19.8.2015); ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 **קונצ'יצקי נ' שפלן** (נבו 3.4.2006); זלצמן עמ' 56-57].

נפנה ליישום הכללים על ענייננו.

הנתבעת משתמשת בחדר האשפה החל משנת 2019 בהיתר של עיריית עפולה

29. בראשית ההליך טען התובע שהנתבעת השתלטה על חדר האשפה בשנת 2021 (סעיף 5 לכתב התביעה; פרוטוקול דיון מיום 24.06.24 עמ' 4 שו' 26-28). בדיון הוכחות, ובעקבות מסמכים שהנתבעת הציגה בפתח הדיון (סומנו נ/1), חזר בו התובע וטען שהשימוש בחדר האשפה החל בשנת 2019, כפי שעולה ממסמכים אלו (פרוטוקול דיון מיום 11.11.24, עמוד 13 שו' 29-33).

30. שוכנעתי מהחומר שלפניי, שהנתבעת החלה להשתמש בחדר האשפה כחדר קירור מתוך ידיעה, שבדיעבד התבררה כשגויה, שמדובר בשטח של עיריית עפולה. מהחומר שלפניי עולה שעיריית עפולה התירה לתובעת להשתמש בחדר האשפה לצורך אחסון מכולת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקירור, ככל הנראה בסוברה שמדובר בשטח השייך לה. בעניין זה ראו עדותה של הנתבעת (פרוטוקול דיון מיום 11.11.24 עמוד 7 שו' 21-22, עמוד 12 שו' 8-10; כן ראו דוח פעילות העמותה לשנת 2018 שם צוין תחת יעדיה ופעולותיה של העמותה לשנה הבאה: "רכישת חדר קירור", "קבלת שטח מהעריה להנחת המבנה לקירור והקפאה. גיוס משאבים לרכישה הזו" (עמוד 13 לתיק מוצגי התובע).

טעמי התובע - מדוע יש להורות על פינוי חדר האשפה

31. אין מחלוקת כי נכון להיום, וככל הנראה משנת 2019, המועד שבו החלה הנתבעת לעשות שימוש ייחודי בחדר האשפה – נוהגות החנויות להשליך פסולת בפחי הטמנה שנבנו על ידי עיריית עפולה בצדו השני של הבית המשותף (עמוד 41 לתיק מוצגי הנתבעת; עדות התובע עמוד 14 שורה 4).

32. בראשית ההליך נימק התובע את תביעתו לפינוי חדר האשפה בצורך של החנויות להשתמש בחדר האשפה להשלכת פסולת. בכתב התביעה ביקש התובע את פינוי החדר האשפה "על מנת שעיריית עפולה תשים שם פח אשפה מתאים במייד". כאמור, בדיון מיום 24.06.24 התובע טען שההשתלטות על חדר האשפה החלה בשנת 2021; אז שלח מכתבים לעיריית עפולה, בדרישה להחזיר את פחי האשפה למקומם הייעודי בחדר האשפה, אלא שפניותיו לא נענו (פרוטוקול דיון מיום 24.06.24 עמ' 5 שו' 9-11). בשלב מסוים החליט להניח לעניין, הואיל ואשתו הייתה על ערש דווי והוא היה טרוד. לדבריו, אלמלא מצבה הבריאותי של רעייתו, היה פועל בנחישות לפינוי חדר האשפה, וכלשונו: "אם זה היה זמן רגיל לא הייתי נותן לזה יום אחד לעבור" (שם, שו' 13-15).

33. כאמור, בעדותו חזר בו התובע וטען שמעשה הפלישה בוצע בשנת 2019. משנשאל בעדותו, מדוע במשך חמש שנים לא פעל נגד הנתבעת בגין השתלטותה על חדר האשפה, העיד: "לא הייתי מודע ליכולות שלי, לא היה לי חשק, כשלקחתי על עצמי טיפול של המקלט והבנתי שיש פה בעיה רצינית מבחינה ביטחונית לאנשים, אז אמרתי שאקח גם את זה" (פרוטוקול דיון מיום 11.11.24 עמ' 14 שו' 14-16).

34. מדברים אלו עולה שאלמלא פנתה אליו השוכרת שמשכירה ממנו את אחת החנויות בקשר למקלט, לא היה התובע עושה עניין מהשימוש של הנתבעת בחדר האשפה, במילים אחרות, אילו לא היה נאלץ להגיש את התביעה לפינוי המקלט, לא היה מגיש תביעה לסילוק הנתבעת מחדר האשפה. מכאן יש להסיק שפינוי חדר האשפה אינו הכרחי לתובע כפתרון להשלכת אשפה של החנויות, כפי שהציג בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. מסקנה זו עולה אף מדברי התובע בעדותו, שם סיפר לראשונה על כוונה לכאורה של מאן דהוא, להפעיל בית קפה מאחת מהחנויות שבבעלותו, לשם כך נדרש פח אשפה קרוב. גם כאשר ניתן מענה לרצון זה של התובע, הוא דחה כל הצעה לפתרון ועמד על פינוי חדר האשפה לאלתר (ראו פרוטוקול דיון מיום 11.11.24 עמוד 14 שו' 20-30; עמ' 15 שו' 3-1). בשולי הדברים אציין כי לא הובאה ולו ראשית ראיה, שהתובע פנה לבירור העניין בעיריית עפולה ולכך שהעדר מקום להצבת פח אשפה על גלגלים, הוא אשר מונע הפעלה של בית קפה כנטען. גם טענות התובע על תלונת השוכרת בדירתו ובדבר ירידת ערך החנות בשל הרחקת הפחים לחלק האחורי של הבית המשותף נטענו באופן סתמי ללא בדל ראיה להוכחתן.

36. לפי הפסיקה, חזקה היא שבעל דין לא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ללא הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו [ראו: רע"א 4868/15 **בנק לאומי לישראל נ' גלזר** (נבו 29.7.2015); ע"א 8294/14 **גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה** (נבו 20.3.2018)]. הימנעות התובע מהעדת השוכרות או מהבאת ראיה אחרת, פועלת ראייתית לחובתו. כך הוא לגבי אי הגשת תמונות והימנעותו מהגשת מכתביו לעיריית עפולה – התובע העיד שהעתיקי המכתבים ברשותו, אך אלו לא הוצגו בהליך שלפניי (ראו: פרוטוקול דיון מיום 24.06.24 עמוד 5 שו' 9).

37. סיכומם של דברים – מעדויות הצדדים ומהחומר שלפניי שוכנעתי כי לא הכרח או צורך קונקרטי בחדר האשפה עומדים מאחורי תביעת התובע לפינוי חדר האשפה. מאחורי התנגדותו של התובע להמשך שימוש של הנתבעת בחדר האשפה עומד נימוק אחד; שחדר האשפה שייך (גם) לו.

38. חרף האמור, אין בקביעתי זו להוביל למסקנה, שלנתבעת רשות בלתי הדירה בחדר האשפה. בראיית מכלול השיקולים, ובשל התנגדות התובע, יש לחייב את הנתבעת לסלק ידה מחדר האשפה.

במכלול השיקולים יש להורות על פינוי חדר האשפה

39. שוכנעתי כאמור, שמנקודת מבטה של הנתבעת, ניתנה לה רשות עיריית עפולה להשתמש בחדר האשפה; וכי בעת שהחלה להשתמש בחדר האשפה, לא עשתה זאת בידיעה שהיא מבצעת מעשה עוולה. בעדותה אף הסבירה הנתבעת שמדובר בטעות בתום לב של עיריית עפולה, אשר ככל הנראה סברה שמדובר בשטח שבבעלותה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. ואולם הנתבעת אינה יכולה להיבנות על טעות זו. בשונה מבית שאינו רשום כבית משותף - מצב שעשוי לטמון בחובו אי הבנות ותקלות - הבית שלפניי רשום בפנקס הבתים המשותפים, זכויותיהם של בעלי הדירות מוסדרות במסמכי הרישום, ובנקל אפשר היה לברר.

41. עוד יש לציין כי חמש השנים שבהן עושה הנתבעת שימוש ייחודי בחדר האשפה, לצורך אחסון מכולת הקירור של העמותה, אינם פרק זמן ארוך במונחים של הסתמכות וציפייה; ובכול מקרה התובעת לא קיבלה את הסכמת בעל הזכות, ולכן היא אינה יכולה לטעון להסתמכות.

42. נתתי דעתי להשקעותיה של הנתבעת בחדר האשפה. מהחומר שלפניי (נ/1) עולה כי לצורך הנחת מכולת הקירור בחדר האשפה הושקעו עשרות אלפי שקלים, אלו כוללים את רכישת המכולה והובלתה; בניית גג פנל והתקנת שערים. חלק הארי שימש לרכישת המכולה עצמה, כך שלא מדובר בהשקעה שתדך לטמיון; המכולה תוסיף לשמש את העמותה בכול מקום אחר שאליו תועתק. אני מקלה ראש בכספים שהושקעו להכשרת חדר האשפה כמקום לאחסון מכולת הקירור, אלו כוללים הוצאות להובלת המכולה, בניית שערים וגג, אך אין בעובדה זו לשנות מהמסקנה שאליה הגעתי. אין בידי לקבוע שהאינטרס של הנתבעת גובר על זכותו הקניינית של התובע בחדר האשפה. לצורך העניין, יש לראות במועד הגשת התביעה כהודעת התובע על ביטול הרשות של הנתבעת להוסיף להשתמש בחדר האשפה שימוש ייחודי, כפי שהיא עושה היום [רע"א 9698/11 עג'מי נ' מדינת ישראל – מינהל מקרקעי ישראל (נבו 10.01.2012); זלצמן עמ' 61].

התביעה לפסיקת פיצוי כספי - נדחית

43. בכתה התביעה ביקש התובע לחייב את הנתבעת בפיצוי כספי, לפי חלקו היחסי במקלט ובחדר האשפה, בחישוב של 17 ₪ למטר לחודש "לפי ממוצע מחירי שוק השכירות בעפולה".

44. בהליך אזורי, נטל ההוכחה מוטל ברגיל על כתפי התובע, והוא יצליח בתביעתו אם ירים את נטל ההוכחה של "הטיית מאזן ההסתברויות", הנוהג במשפט האזורי [ע"א 6681/20 קילקר נ' נועם (נבו 21.07.23)].

45. לענייננו, גם לו הייתי קובעת שהתובע זכאי לפיצוי כספי (ואיני קובעת כן) - לא היה בכך לזכותו בפיצוי בסכום שתבע. כפי שנקבע בפסיקה, אין די בהוכחת זכות לפיצוי ועל מבקש הפיצוי להניח תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפיצוי; נדרש להוכיח באמצעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עדים, מומחים וכיוצ"ב כיצד עילת התביעה הנטענת, והתשתית הראייתית הקונקרטית שהציג, מקימות לו את הזכות לקבלת הסעד המבוקש [ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה (2) 800, 809-808 (1981); ע"א 9145/18 שרות מזוז א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ (נבו 24.01.2021)]. כחריג לכלל זה, נקבע שבמקרים שבהם ישנו קושי בהוכחה מלאה ומדויקת של גובה הנזק בשל טיבו ואופיו של הנזק, שאינם מאפשרים הוכחתו באמצעות נתונים מדויקים - אפשר שיינתן סעד על דרך האומדנה (ראו: ע"א 3400/03 רובינשטיין נ' עין טל (1983) בע"מ, פ"ד נט (6) 490, 504-502 (2005); רע"א 10124/17 אשקר נ' סלימאן (נבו 30.1.2018); רע"א 3608/17 הנסון (ישראל) בע"מ נ' ספאלדין (נבו 10.9.2017)].

46. התובע טען בכתב התביעה שיש לחשב את חלקו לפי מחיר של 17 שקל למטר. בסיכומיו הסביר שנקיבתו במחיר זה, מסתמכת על ניסיונו הרב, בין היתר כאיש נדל"ן, כמנהל נכסים, וכמי שעבר בהצלחה "מבחן של משרד המשפטים". עם כל הכבוד, גם לו הייתי קובעת שהתובע זכאי לפיצוי, אין בדברים אלו להוכיח את הסכום שבו נקב. מדובר בעניין שבמומחיות, שאותו היה על התובע להוכיח באמצעות ראיות חיצוניות כגון חוות דעת שמאי.

47. מעל הצורך אציין שהתובע לא הזכיר בעדותו את דבר מומחיותו, כך שגם לו היה ניתן לראות בתובע כבעל מומחיות, לא ניתנה לנתבעת האפשרות לחקור אותו בקשר לכך. הטענה הועלתה לראשונה בסיכומיו.

48. יש לקבוע אפוא שהתובע לא עמד בנטל להוכחת גובה דמי הפיצוי, ויש לדחות את התביעה הכספית.

התביעה לתיקון הקיר במקלט - נדחית

49. בהחלטה שניתנה ביום 15.04.24, הוריתי לנתבעת לפנות את המקלט, ולהפרידו משטח החנות של התובעת, זאת על ידי אטימת פתח המעבר בקיר המקלט; "תוך השבת מצב הקיר לקדמותו".

50. אין חולק כי בעקבות החלטה זו, הנתבעת אטמה את הקיר באמצעות בלוקים, אך כשהתברר לה שהקיר לא תוקן כדבעי, הרסה את הקיר ובנתה אותו מחדש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/31/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. דברים אלו של הנתבעת נתמכים במכתבו של אדרי משה, הנדסאי בניין (נספח 19 לתיק מוצגי הנתבעת). במסמך זה אישר מר אדרי כי ביקר במקלט ומצא שסגירת הקיר בוצעה שלא לפי הנחיות הג"א, ולאחר שהבהיר לנתבעת כי יש לפרק את הסגירה שבוצעה, נבנה הקיר מחדש. במכתבו אישר אדרי שהקיר נבנה שנית, בהתאם להוראותיו ובאופן שתואם את הנחיות הג"א. על דברים אלו חזר אדרי בעדותו לפניי (ראו: פרוטוקול הדיון מיום 11.11.24 עמוד 3 שו' 4-2; עמ' 4 שו' 17-18).

52. מעבר לאישורו של אדרי, הוגש אישור מטעם מהנדס בניין – יאיר לוי (נושא תאריך 01.08.24), ממנו עולה כי ביקר במקלט ביום 15.07.24 בעת ביצוע סגירת הקיר. במכתב זה אישר המהנדס לוי שהסגירה בוצעה לפי הנחיות הג"א. אישור דומה ניתן מטעם מהנדס הבניין מתן יחזקליאן.

53. התובע ביקש לזמן לחקירה את אדרי. בסיכומיו לא התייחס התובע כלל לעדותו של אדרי או לאישור שיצא תחת ידיו, יש לראות בשתיקתו של התובע כהסכמה וכקבלת עדותו של אדרי. עוד יצוין כי בסיכומיו, לא התייחס התובע כלל לאישוריהם של שני המהנדסים האחרים בדבר תקינות האיטום של הקיר, ויש לראות בו כמי שמאשרם.

54. התובע לא הגיש אישור או חוות דעת הסותרים את האישורים שהומצאו על ידי הנתבעת. למען הסר ספק אבהיר שהמסמכים שצורפו לתיק מוצגי התובע (עמודים 49-48) נערכו ב-10.07.24 קרי; לפני מועד תיקון הקיר בשנית – תיקון שאושר על ידי שלושה מהנדסים - ומכול מקום מסמכים אלו אינם כוללים התייחסות ספציפית לקיר שבו בוצע התיקון, אלא תיאור כללי ושרטוטים, ללא כל הסבר לצדם. בסיכומיו לא הזכיר התובע מסמכים אלו.

55. בשולי הדברים אציין שבכתב התביעה התובע דרש שהנתבעת תציג אישור מטעם הג"א לאחר תיקון הקיר – בעניין זה העיד מר אדרי, שלפי ידיעתו הג"א לא נותן אישורים מסוג זה (פרוטוקול הדיון מיום 11.11.24 עמוד 3 שו' 19), אז העלה התובע טענה חדשה בסיכומיו, שהקיר "אינו מתאים למכון התקנים" וכי יש לחייב את הנתבעת לתקן את הקיר בהתאם "לתקינה הישראלית". ברי כי אין להידרש לטענות. משלא נסתרה עדותו של אדרי בדבר תקינות הקיר שנבנה, אני מקבלת אותה. יתר הטענות נדחות.

תוצאה סופית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/31/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. אני מורה על סילוק ידה של הנתבעת או מי מטעמה מחדר האשפה עד לתאריך 01.07.25. בנסיבות שפורטו לעיל, מצאתי שיש לתת לנתבעת זמן מספיק לאיתור מקום חליפי להנחת מכולת הקירור.

57. אני מורה על דחיית הסעד בעניין תיקון הקיר וכן הסעד הכספי.

58. לא נעלמו מעיניי יתר טענות התובע בסיכומיו, אך לנוכח התוצאה שאליה הגעתי לא מצאתי מקום להידרש להן. יצוין כי חלק ניכר מטענות התובע בסיכומיו לרבות הפניות לפסיקה ולחיקוקים מהתחום הפלילי והתכנוני – אינן מצויות בגדרי סמכותי העניינית, והאריכו את הדיון מעל הנדרש.

59. שקלתי לחייב את התובע בהוצאות ההליך בגין התנהלותו הדיונית שהאריכה את הדיון, אך לפני משורת הדין איני עושה כן. אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

מזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן היום, ו' טבת תשפ"ה, 06 ינואר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין